

1502674-34.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Prisão em flagrante

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502674-34.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Prisão em flagrante

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2248299/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 20200733 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 4400/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2248299 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 4400/21/708 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RONALDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

Data da Audiência:

12/04/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 12/04/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1502674-34.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) RONALDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento da Dra. SYLVIA LUIZA DAMAS PRESTES RIBEIRO, DD. Promotora de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) nomeada, a Dra. Camila Cristina Valli. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a vítima (L.A.Z.) e uma testemunha arrolada pela acusação (Marco Aurélio Garcia, policial militar) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva da testemunha Antonio

Carlos. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, com cópia arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. RONALDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso nos artigos 24-A, da Lei nº11.340/2006, e artigo 147, do Código Penal, com as disposições da Lei Maria da Penha, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, pela prática dos seguintes fatos delituosos: "Consta do anexo procedimento investigatório que, no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 07h35m, na Rua Araxá, nº 148, Jardim Alpino, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, RONALDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 21/24, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha (autos nº 1502484-71.2021.8.26.0132, 2ª Vara Criminal de Catanduva), em favor Lisete Aparecida Zironi, sua genitora. Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, RONALDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, por meio de palavras, ameaçou sua mãe Lisete Aparecida Zironi, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo apurado, nos autos nº 1502484-71.2021.8.26.0132, em curso na 2ª Vara Criminal desta Comarca, foram fixadas medidas protetivas em face do denunciado, objetivando tutelar a integridade física e psicológica da vítima Lisete Aparecida Zironi, consistentes em (fls. 14/16): 1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor em 100 metros; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Porém, mesmo após devidamente intimado das medidas protetivas fixadas, nas circunstâncias descritas, o denunciado descumpriu a decisão judicial que as concedeu, retornou para a residência da vítima, aproximou-se dela e a ameaçou de mal injusto e grave dizendo "vou deitar ... to cansado ... não me enche o saco ... quando eu acordar o bicho vai pegar ... vai pro corre pra mim". 5. A vítima esperou o denunciado dormir e acionou o patrulhamento militar, ocasião em que os policiais militares se dirigiram ao local dos fatos e lograram prender Ronaldo em flagrante delito. 6. POSTO ISSO, denuncio a Vossa Excelência RONALDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, como incurso nas penas do ao artigo 24-A, da Lei nº11.340/2006 e artigo 147, do Código Penal, com as disposições da Lei Maria da Penha, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, e requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado, para responder à acusação, ouvindo-se na instrução processual a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, sobre os fatos, sob as penas da lei, prosseguindo-se nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, até final sentença condenatória." O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade em data posterior. Recebida a denúncia em 27/09/2021 (págs. 76/80), foi o acusado citado, após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 111/114. Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa reiterou o teor da resposta à acusação. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência das infrações penais está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 07), o acusado negou ter ameaçado a vítima, dizendo que apenas teve uma discussão com ela; admitiu, porém, que foi até a residência de sua genitora, mesmo ciente da obrigação de não se aproximar dela. No interrogatório hoje prestado, continuou negando ter ameaçado a vítima, dizendo novamente que apenas teve uma discussão com ela e proferiu palavras de baixo calão;

com relação ao delito previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, o próprio acusado admitiu que foi até a residência de sua genitora e dormiu no sofá, mesmo ciente de que não poderia se aproximar do local, tendo em vista as medidas protetivas deferidas em favor dela nos autos de nº 1502484-71.2021.8.26.0132, em trâmite na 2ª Vara Criminal local; o acusado disse que acordou com a intervenção de um policial militar, no sofá da sala da residência da vítima, sua genitora. A negativa de autoria com relação ao delito de ameaça, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação. A vítima, ouvida nesta data, confirmou que o acusado, após consumir entorpecentes, foi até a residência dela e realmente a ameaçou da forma descrita na denúncia, dizendo que “o bicho vai pegar”, após o que dormiu no sofá. E o policial militar Marco Aurelio Garcia, também ouvido nesta audiência, confirmou que foi acionado para atender ocorrência de violência doméstica, quando localizou o acusado dormindo no sofá da sala da vítima; disse que a vítima informou que o acusado adentrou na residência sem a permissão dela, dizendo que não queria ser incomodado e que “o bicho iria pegar”. Diante da confissão judicial com relação ao delito previsto no art. 24-A, da Lei já mencionada, do relato da vítima e da testemunha Marco Aurelio Dias, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado cometeu os delitos descritos na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo à dosagem da pena. A) ameaça: na primeira fase, não sendo desfavoráveis ao acusado as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção, mínima legal. Os processos constantes da ficha de antecedentes do acusado, sem condenação anterior com trânsito em julgado, não podem gerar maus antecedentes ou reincidência, em virtude do princípio da presunção de inocência (Constituição Federal, art. 5º, LVII). Na segunda fase, tendo em vista as agravantes genéricas previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do Código de Processo Penal, aumento a pena em 1/6, para, na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, torná-la definitiva a pena em 01 mês e 05 dias de detenção; B) Art. 24-A, da Lei Maria da Penha: na primeira fase, não sendo desfavoráveis ao acusado as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção, mínima legal. Na segunda fase, compenso as agravantes genéricas previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, com a atenuante genérica da confissão espontânea. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário

eskorreito. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação, torno definitiva a pena em 03 (três) meses de detenção. A pena total, então, será de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção. Incabível a causa de aumento de pena prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, uma vez que não há um nexo de causalidade entre a prática delitiva e a situação pandêmica global. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Tratando-se de delitos praticados com grave ameaça e no âmbito das relações domésticas, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). Concedo-lhe, no entanto, o "sursis", por 2 (dois) anos e mediante as condições legais (arts. 78, § 1º, e 81, ambos do Código Penal), mais a condição de comparecimento bimestral em Juízo, para informar e justificar suas atividades, medida necessária para o acompanhamento do sentenciado por parte da Justiça; quanto ao disposto no art. 78, § 1º, do mesmo Código, o sentenciado deverá, no primeiro ano do período de prova, ficar sujeito à medida de limitação de fim de semana. Não há possibilidade de fixação da medida de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, no primeiro ano do "sursis", tendo em vista que tal medida, de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, só pode ser fixada quando a pena corporal for superior a seis meses, nos moldes do art. 46, "caput", do Código Penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra RONALDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso nos arts. 24-A, da Lei nº11.340/2006, e 147, "caput", do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, CONCEDENDO-LHE, entretanto, o "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições já mencionadas nesta sentença. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Ante o regime inicial de cumprimento da pena fixado e a concessão do "sursis", concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais

danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Audiência admonitória oportunamente (CPP, art. 703); não havendo comparecimento do acusado à audiência, após intimação pessoal ou por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, a suspensão ("sursis") ficará sem efeito e a pena será, então, executada, após regular cumprimento do mandado de prisão a ser expedido (CPP, art. 705). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista o trânsito em julgado, o MM Juiz passou a realizar a audiência admonitória. O acusado e sua Defensora optaram pelo cumprimento da pena no regime aberto, por entenderem ser mais favorável ao acusado que o "sursis". Pelo MM Juiz foi deliberado: Ante o exposto, expeça-se mandado de prisão no regime aberto. Após, conclusos os autos para deliberações finais. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providenciem-se as anotações e comunicações de praxe. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.